

קלג:

עין משפט
נר מצוה

קב א מ"י פ"ו מהלכות
נחלות הל' יא סמג
עשין לו טוש"ע ח"מ סי'
רמב:

קבא ב מיי' פ"ט מהל'
מכירה הלכה א'
טוש"ע י"ד סי' רנח סעיף
ג':

קרב ג מיי' פ"ו מהל'
נחלות הלכה יא סמג
עשין לו טוש"ע ח"מ סי'
רפכ:

רבינו גרשום

שני נמי שקול. כלומר
והיחלוקו ביה ראשון לשני;
דייני יאמר ליה רבא
הצעתא. שאין ודעין עיקר
הדין אלא עושין פשרה
במחצצין ביניה לזה חצי
ולזה חצי דייני הכי. ולא
היינו דשלח רבא לבר
ראשון ראוי ליושר
אין לשני במקום ראשון
כלום: איכסוף. רב עליש;
קרא עליה. רבא: אני
לך בעתה אחישנה. כלומר
אל תתבייש הואיל שלא

[illegible][illegible]

עִלְיָתָא דדינרי. נראה לר"ת דאין לפרש עיליתא עליה ממש וגזמא קאמר כי ההיא דתליסר גמלי ספיקי דטריפות

(חולין נה:) כמו שפי' בקוטרם הם דמדקאמר הוא הכנים אחת וזו
 הכנים שש ש"מ דלאו גזומא קאמר אלא דוקא לכך נראה לו עיליתא כלי
 ששואצים בו יין ושמן כדאמרין בזכ"ד
 מעבדין (פירושין ד' נג: ושם ד"ה עלת)
 עלת נקפס כדכ"ד: וכן ואח"כ
 את דאמירה לגבוה בוי' וט"ה ה'
 דלמערין צפ"ק דקדושין (דף כט. ושם)
 משך הקדש במאמץ ולא הספיק
 לפדותו עד שעמד במנה נותן מאמץ
 דלא יאה כח הדיוט חמור מכח הקדש
 דמן ההדיוט קונה כיון שמשך והשתא
 אפי' לא משך נמי כיון שאמר לפדותו
 במאמץ דלמירה לגבוה כמסירה
 להדיוט ויש לומר דהתם היינו טעמא
 שאינו מתחייב מאמץ במאמץ משום
 דלא אמר לתת כלום להקדש ואין כאן
 נדור כי לא אמר לקנות קר שזה צוה
 אבל אם ויתר כלום משלו להקדש כדכ"ד
 לקיים דאמירה לגבוה כו' פ"ה:

בא עליו שמא במקלו ותרמירו
בו. וראה לרשב"א דהוא
גברא דכח נכסיו ליהונתן בן עוזאל
הדיר נכסיו מבנו ^(ה) צחיו וצמותו
והיה כסור שמא סתן ליהונתן ע"מ
שתן לצניי ^ב והיה סבור שהחזיק הכל
ועל כן בא עליו לומר שע"י מתנה זו
לא הותרו בן הזנים כמו מעשה דבית
חורון של הותר האב ע"י מתנת הבן ^א
והשיב לו יהונתן אינו כמו שאתה
סבור דהסב לא היתה מתנה גמורה
ואכל זו מתנה גמורה למכור ולהקדיש
בזל משעב צירושלמי צדדריס ודאמר
יהונתן בן עוזאל הדירו אציו מנכסיו
עמד וכתבו לשמאי מה עשה שמאי
מכר מקנתם והקדיש מקנתם ונתן
לו את השאר אמר כל מי שיבא
ויערער על מתנה הזאת יוסיא מן
הלקוחות ומיד ההקדש ואחר כך
יוסיא מיד זה ושמה זה המעשה
עצמו היה והירושלמי מהפך לה:
כל

שליש והחזיר לבניו שליש בא עליו שמאי במקלו ותרמי יכול להוציא את מה שמכרתי ומה שהקדשתי אתה יכול

ששמים הוא ולא יסוף אותה צוול: **שצב חיכל**. מן הייג יס שצב להסן
ומתקדש ממנה לגבול: **עמדו וכבדו**. ורכלה צביני שהיו כותביני חשבול
והואיכל למימר נמי דלמילך מינה כתבו כן: **הכניס אחס**. חדרה עיי
שכות אכסן שחשבו אחס כשציל שלל היה צנו ווגה כשלה וס
שעצב אכסן צ' יסור אלכל לא פליגי רצנן עליה דהא עמדו וס
שצב שלל היה לו לקבל (כך) ממון להקדש להסרוקן מכל וכלל
לכלכל השלש עשרה עליות בהקדש היה נוטל אח כולן: וקדייק מדקא
כרצנן שמעון וכדפרישית. ולאיכל דלמרי לא מסיק השתא אלדעיה
ואיכר ודלמרי איכר למדק רצנן פליגי עליה מדכתבו וס
כרצנן שלל היה לו להקדיש כל נכסיו כרצנן דפליגי על ר"ש לפיכך
למשאל שו' מינה. דהא תנאי היה דפליגי שבוכל דלמרי ס"ל
למשאל שו' אלמא רצנן פליגי דפליגי שבוכל תנא דרשאי ס"ל
אשאוטע"י א' דלמרי יוסתני הלה כרש"ג כ"כ"י במשמטו מוך מערב וס
כרש"ג דף ט"ו: הלה כרש"ג לית ליה נמי האי כלל. וס
מחצירו"י כר' יוסי מחצירו"י כרש"ג במשמטו"י ר"א ור' יהושע ה
הלה כר"י"י כולהו קי"ל הכי צר מהיכל דמפרש גמרא דלית ה
לה ואפילו להצות לאחד ולמעט לאחד: הי"ו"ש **מבדל** לגב
וההקדש מעיקרא כדי להוציא שמהו שמחציר לגביו הוא מחצ
עמדו על שעבר דברי המת שנתכזה לתת לו ע"מ שלא יסנו צינו מ
לדמיהן ולל ע"מ שתחסס לגבי דליכא אומדן דעתא דלחי יחי' ליה
לחי צרינה הלא דל"כ הוא ממנה והיו כמי שספקדלן ע"מ נכסיו ע"מ
ושמאי היה טועה במעשה דבית חורון דלקמן דקאמר לא נתמי לך ר

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

לחצוריה. הראוי לירשו כדמפרש לקמיה: שני נמי שקיל
לראשון כי אם כל ימי חייו ומתנה אינה מתקיימת כי אם
: דייני דתלמא. דייני פשרה שאין בקיפין דדין וחולצין
נחמה לזה דדין ממון המוטל בספק. ורבינו חננאל פירש
תלמא בית הכפרות: לאו היינו

דשנא כו'. וכיון דראשון רחא ליוורא
אין לשני אחריו כלום: איצטקא. רב
עיליש מרבה פון יאמר רבא זבבו
אילו לא הייתי זכאן היה דן דין שקר
וכן כל דייני שמואל דין שלא זפתי:
קרא עליו. רבא לנחמא אני ה' בעתה
אחיסנה זעת שהלדיקס זריכין
לישועה הקצ"ה ממליאה להם אף
אתה אני יודע כך שמעולס לא
זאת (ה) דין תקלה על ידך שהרי
עכשו זימנני ל"ה הקצ"ה קודם שהגעת
להוראה ולא נזכלת: מה"בני" מה
שע"ה שפ"ה מילתא דפשיטא איה
ומשום סיפא נקט לה דאסור לעשות
כן: אין רוח חכמים נוחה הימנו.
אין לחכמים נחת רוח ממעשיו אלא
חרון אף גורם להן שכושטין עליו
דקא עקר נחלה דאורייתא: רש"ג.
זגמרא מפרש לא הי פרושי אתא
אי פלוני זגב"י מי פליגי כו'. דאפילו
אין זפנוי נוחים כפורה אין רוחו
חכמים נוחה הימנו דללמא נקפא
מיינה זרעא מעליא דללקמן: זם
גדולי כלניו ידנאי. זת מי שמקלע
עטרות דינאי המלך: זבין לה
זיניטא. דג לאורך אשתו שילדה:
לא חמטיתא לני מלכא. למכרו
לאורך עטרות המלך: זמי קלני.
זבול: גזכר. של הקדש ויקחנה

לכאן אפוד דנהי דבטני אוריס ותומס
ישאל בהן דכדכסי (עורא ב) עד עמוד
כהן לאוריס ותומיס כאדס שאומר
לחזירו עד שיבא מניה אפוד ואושן
מיהא לא בטלו דאין דהי) משמש בהן
שמונה בגדים: ולא שטיימה אה.
שלא תפתח לומר בכך וכך אחתנה
להקדש דכיון דשיימת לה דדמי קלילי
הו לא מניה למשקל מניה טפי
דלמיתרו לגבוה כו' דכדכסי (ויקרא כו)
ואיס כי יקדיש [וגו'] (דברים כ)
מואל שפחין תשמור [וגו'] (אלה
הגביר שהוה בהי ישיימנה לך ויהא
אם

קנן: הרי הן מוקדשות. כלומר מה ששהו האנן יותר אל
מה מכניסין וכמה מוציאין ומיחו מלשון שכתבו דייקין
וזה שהיה סבור שלא ינהוג כשורה הקדיש שש עליות
וקור להקדיש שש. ומהכא דייקין לקמן מכלל דשפיר
בנו כל חמשי הדור: איכא דאמרי. לגנאי ובנו הויא
הקדש ששים אור: אחת הוא גלה דעתו שם הויא
הכנים שש שמשבח את הן מכלל דהאז שפיר עבד
לאתאי ראיא בכל דוכתא מרישא ומחדר ליה מקיפא:
אז הכי קאמר לפי שיוסף בן יעזר הכנים אחד שלא
והואין בנו שבע שירין כל אזירות הקדש: אלא מהא
דא"ד ס"ל דפליגי הלכך אכן אפאן נסמוך: ס"ש דא"ל
דאמר כמאן. והכי הלכתא כרבנן דקא שמואל כוותיה.
אז שמואל לית ליה הכי כללא וגם דאז דהא שמשבח
וצממא כגון הלכה כמשה ^[שם מ.] הלכה כר"ע
ר' יהודה ור"ש הלכה כר' יהודה וכן ר"מ ור' יהודה
מקום שמעביר האז נחלה מן הראוי
לזכרו: והקדיש ששים. ואיכא למימר דלהכי מכר
ה לשמאי דלקמן: במקלו ובסרמילו. כלומר להחזות
א"ל הריני נותן לך נכסי ע"מ שתמכרם לזרע דהמי
שש. והכי קאמר ליה שמאי ליהונתן חזרה שהחזרת לבני
וחזרו וקח אותן דק"ל ^[גיטין טו.] מזה לקיים דברי המה
שקדישם לשמים ואמרו חכמים דלא הויא מתנה והוא

ועבר

מסורת הש"ס

[illegible]

תורה אור השלם

1 הִקְטָן יִהְיֶה לְאַלֶּף
וְהִצְעִיר לְגוֹי עֶצוֹם אֲנִי יי
בַּעֲתָה אֲחִישְׁנָה:

ישעיהו ס כב

גליון הש"ס

רשב"ם ד"ה ת"ש. שמואל
לית ליה האי בללא. עי'
באר שבע ריש הוריות ד"ה
אמר שמואל:

הגהות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה קלא וכו'
לא באה תקלה על ידך בדין
שהרי: (ב) ד"ה אדרבה וכו'
מדמכחו וזנו כלל ומצינו כן
נמחק: (ג) ד"ה ת"ש וכו'
דא"ר יוחנן. נ"ב לקמן דף
קע"ד: (ד) תוס' ד"ה בא
וכו' בחייו ובמותו. נ"ב דל"כ
יהיו זוכים לאחר מותו משום
ירושא:

מוסף תוספות

א. וְכִשְׁמֹרֶה מִשְׁוֹרֵה מִתּוֹחַן
 וְלֹחֶזֶר הַקֶּשֶׁד׃ מוֹסִי
 וְיִתְּחוּשׁ מֵ. ל. זָא׃ כִּתְּבוּ
 מִיֵּתֵן בַּ. כ. עוֹרֵי אֵל
 הַשִּׁיחַ גִּדּוֹל הַדּוֹר וְחֹסֵד,
 וְכִי בַחֲסִידוֹתָו לִבְנוֹ
 אִמְמָה אִי יִחֹרוּ לְמוֹט.
 זִיגְלָא. דְּכִי הִיבִי
 וְדִמְרִינִי בַמִּתְנָה בֵּית חֲרוּן
 שִׁכְוִינִי שְׁלֵל נָתַן לִי אֵת
 הַשִּׁיחַ וְהַסְעֵדָה אֵלַי
 עַד שִׁבְעָא אַבְא אִיבֵל אֵין
 מִתְנָה מִתְנָה וְאִסְרוּ אֵין
 לִיחֲנֻת מִמֶּנָּה הִי' כִּינִן
 שְׁלֵל כִּתְּבוּ לִי בְּכִסִּי לִיתֵּן
 בַּ. כ. עוֹרֵי אֵל עַל דֵּת
 שִׁיחֵי וְלִבְנוֹ לֵי אֵת זִכְרָה
 וְיִתְּנוּ בַּ. כ. עוֹרֵי אֵל
 בַּמִּתְנָה אִסְרוּ
 וְנִתְמַצְאֵהוּ הַבְּנִי
 לִיתֵּן תְּבוּסִינִי.